

1502176-87.2020.8.26.0223

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2067572/2020 - DEL.POL.GUARUJA,

6651865 - DEL.POL.GUARUJA, 1466/20/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2067572 -

DEL.POL.GUARUJA, 1466/20/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2067572 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502176-87.2020.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502176-87.2020.8.26.0223

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2067572/2020 - DEL.POL.GUARUJA,

6651865 - DEL.POL.GUARUJA, 1466/20/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2067572 -

DEL.POL.GUARUJA, 1466/20/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2067572 - DEL.POL.GUARUJA,

1466/20/203 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

MARISTELA NATHALI DA SILVA COUTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

MARISTELA NATHALI DA SILVA COUTO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 15h30, na Travessa Quatro, nº 26, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 3.212 (três mil duzentos e doze) microtubos, tipo eppendorf, contendo cocaína, pesando 1.041g; e 25 (vinte e cinco) porções de maconha, com peso de

32,3g, drogas que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o, porém, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que, policiais civis, durante investigações, receberam a informação acerca da prática de tráfico de drogas no local dos fatos por uma pessoa chamada "Nathali". Assim, visando a apurar os fatos, os policiais se dirigiram ao local indicado, onde foram recebidos pela senhora Lavinia Nascimento dos Reis, proprietária do imóvel, que informou que alugava um quarto para MARISTELA NATHALI, indicando o cômodo e franqueado a entrada.

Consta, ainda, que os policiais verificaram que a porta do referido cômodo encontrava-se aberta, sendo que havia um ventilador ligado no local, além de ter sido constatado forte odor de drogas. Nesse contexto, realizada a busca no interior do quarto da acusada, foram localizados os documentos pessoais dela, um caderno contendo anotações acerca da venda de drogas, 3.212 (três mil duzentos e doze) microtubos contendo cocaína, 25 (vinte e cinco) porções de maconha, além de milhares de outros eppendorfs vazios, todos escondidos embaixo da cama existente no local.

A ré foi notificada (fls. 85) e ofereceu defesa prévia (fls. 89/95). A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2022 (fls. 100/101), seguindo-se citação da ré (fls. 126), oitivas das testemunhas e interrogatório (fls. 141/145).

Em debates o Ministério Público requereu a absolvição da ré, no que foi secundado pela d. Defesa (fls. 140).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é improcedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/5, auto de exibição e apreensão de fls. 7/8, auto de constatação prévia de entorpecente (fls. 6), laudo pericial de fls. 131/135, o exame químico toxicológico a fls. 136/138, com resultado positivo para resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

As provas produzidas, no entanto, não são suficientes para estabelecer a responsabilidade criminal da acusada pelo delito apontado na denúncia.

A testemunha Marcelo João Riechelmann, policial civil, contou que investigava a prática do crime de tráfico de entorpecentes no bairro do Santo Antônio quando recebeu ligação anônima informando que na residência local dos fatos existia uma grande quantidade de drogas, que era guardada por uma moça que residia no imóvel. Disse que se deslocaram ao local e constaram que o imóvel era um sobrado composto por várias moradias de aluguel. Assim que ingressaram na área comum do imóvel, uma moradora os atendeu e franqueou a entrada dos policiais. Contou que em um dos imóveis, que estava com a porta aberta, foi sentido forte odor de drogas e, debaixo de uma cama, foram localizados os entorpecentes. Disse que aparentava ter alguém na casa, pois o ventilador estava ligado e havia alguns objetos sobre a mesa. Não se recorda o nome que foi informado na denúncia. Disse que o imóvel em questão já estava com a porta entreaberta e aparentemente não havia fechadura. Não se recorda se foi informado quem ocupava o quarto onde foram encontradas as drogas. Não se recorda se foi localizado um documento de identidade no local. Disse que no local havia um caderno de anotações com alguns vulgos (fls. 141).

Em semelhante sentido o relato da testemunha Thiago Maximo de Carvalho Real Matinez, também policial civil. Acrescentou que a denúncia anônima recebida

informava que no local dos fatos as drogas eram armazenadas por uma pessoa de nome de Nathali. Afirmou que dentro de um quarto foram localizados 4,5 Kg de cocaína, 45 g de maconha e o documento de identidade da ré. Disse que o imóvel era um cortiço e foram recebidos pela proprietária do local, que apontou onde Nathali residiria. Disse que a porta do quarto estava aberta e sentiram forte odor de drogas. A ré não estava no local. Disse que na delegacia de polícia a ré alegou que o local ficava destrancado e ela pouco ficava ali. Não procuraram por roupas femininas no local. Afirmou que a única coisa que encontraram que vinculou a ré ao local foi o RG. A acusada alegou que frequentava o local, assim como outras pessoas, mas ali não era sua moradia fixa. Não recebeu informação de que a acusada seria locatária daquele imóvel (fls. 142).

A testemunha Lavínia Nascimento dos Reis disse que era responsável pelo imóvel localizado no local dos fatos, que pertence a sua sogra. Afirmou que o imóvel possui cinco cômodos, sendo que reside em um deles e os outros quatro são alugados. Disse que a ré era locatária de um dos cômodos e ela recebia também o namorado no local. No dia dos fatos, não sabe quem estava no cômodo. Afirmou que as portas possuem trancas. Nunca viu a acusada portando entorpecentes (fls. 143).

A testemunha Nathalia Cristine de Paula Lima disse que no dia dos fatos estava trabalhando e a ré telefonou dizendo que estava impossibilitada de comparecer ao trabalho, pois havia policiais em sua residência. Mais tarde, ela informou que estava na delegacia (fls. 144).

A ré, por sua vez, negou a traficância. Disse que, de fato, alugou o cômodo, mas pouco pernoitava no local e desconhecia a existência de drogas no imóvel. Acredita os entorpecentes pertenciam ao seu namorado, de nome Lucas. Após os fatos, não mais o viu. Disse que, após tomar conhecimento de que drogas foram localizadas no imóvel, ligou para o seu namorado, mas ele disse que depois lhe explicaria. Afirmou que foi ameaçada por ele. Contou que era possível abrir a porta sem a chave do cadeado (fls. 145).

Não obstante a considerável quantidade de entorpecente apreendido no imóvel, não se demonstrou efetiva contribuição da acusada na prática delitiva.

É certo que no cômodo onde apreendidas as drogas a polícia teria encontrado documento em nome da acusada, bem como que acusada admitiu ter alugado referido cômodo por determinado período.

Porém, a prova produzida indica que o namorado da ré também frequentava o imóvel, fato este que foi confirmado pela testemunha Lavínia, que disse ainda desconhecer qualquer envolvimento da ré com entorpecentes.

Destarte, os elementos de prova não se mostram seguros o suficiente para vincular a ré às drogas apreendidas ou mesmo ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Conclui-se inexistentes nos autos provas cabais e incontestes da autoria delitiva, de modo que absolvição se impõe, pois, como é sabido, “Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade” (Heleno Cláudio Fragoso, Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, p.506).

Em face do exposto, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a ação e ABSOLVO MARISTELA NATHALI DA SILVA COUTO, qualificada nos autos, da acusação de cometimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, comprovando-se a destruição nos autos.

Defiro à ré os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 83). Anote-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA